

1515339-22.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... a mão nas numerações'. Que já foi preso por tráfico e 157. Não sabia que o CRLV que apresentou é falso, e, quando comprou o veículo, recebeu das mãos do vendedor o referido documento. Perguntado se deseja acrescentar algo em seu depoimento respondeu que não. Perguntado se tem alguém de sua família para avisar, disse que não, mas, seu amigo David Severino de Oliveira presenciou sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515339-22.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515339-22.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177075/2020 - 49º D.P. SAO MATEUS, 12529113 - 49º D.P. SAO MATEUS, 3293/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2177075 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO PEREIRA ANGELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

José Eduardo Pereira Ângelo, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, e artigo 304 combinado com o artigo 297, todos do Código Penal, acusado de:

a) entre 23 de agosto de 2019 e 20 julho de 2020, em local e horário incertos, nesta capital e comarca, ter recebido e, em 20 de julho de 2020, na Rua Rhea, altura do número 09, ter conduzido o veículo Fiat/Uno de placas JKU8696, objeto de furto o noticiado no BO nº 530907/2019, registrado pela Delegacia Eletrônica em 27 de abril de 2020 bem como em posse do CRLV de número 0155791175691, também objeto de furto, conforme o BO 2870/2019 juntado a fls. 21/22.

Além disso, observou-se que a chancela atribuída ao Diretor Presidente do

DETRAN/SP, aposta no referido documento, apresenta divergências em relação às chancelas visualizadas em documentos similares autênticos desta natureza, no que diz respeito ao tipo de impressão.

b) em 20 de julho de 2020, na Rua Rhea, altura do número 09, ter feito uso de documento público verdadeiro, CRLV, indevidamente alterado.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia. Por decisão datada de 21 de julho de 2020, foi concedida a liberdade provisória ao réu, mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 45/47).

Alvará de soltura cumprido em 22 de julho de 2020 (fl. 57).

A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2021.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 118/119).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 120/124)

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência parcial da pretensão penal, pugnando pela condenação somente em relação ao crime patrimonial imputado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição por pena restritiva de direitos e o direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade do crime patrimonial restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo BOPM do crime antecedente nº 10395/2020 (informado a fls. 03) pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo laudo pericial do documento apreendido (fls. 77/83), pelo laudo pericial do veículo (fls. 91/99), assim como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A autoria do crime patrimonial - receptação - também restou incontroversa.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu declarou "que quando foi abordado pelos policiais militares do trânsito apresentou o CRLV em nome de Jose Barbosa dos Santos. Disse que comprou o veículo de placas JKU-8696 entre o dia 5 e 6, na feirinha do Mappin, em Santo André, de um indivíduo de prenome 'André', que não sabe o endereço ou telefone, e que pagou pelo veículo a quantia de R\$ 800.00, e, no dia seguinte, mais R\$ 400.00, quando, recebeu o documento que apresentou aos policiais militares. Disse que o dinheiro foi pago à vista, nas mãos de 'André'. Disse que puxou os documentos e não tinha nada de ilegal. Perguntado se na 'feira' onde comprou o veículo são comercializados produtos de crime, disse que sim, mas, como puxou o documento acreditou que estava tudo certo. Disse que viu os números do chassi e motor estavam certos, já que 'passou a mão nas numerações'. Que já foi preso por tráfico e 157. Não sabia que o CRLV que apresentou é falso, e, quando comprou o veículo, recebeu das mãos do vendedor o referido documento.

Perguntado se deseja acrescentar algo em seu depoimento respondeu que não.

Perguntado se tem alguém de sua família para avisar, disse que não, mas, seu amigo David Severino de Oliveira presenciou sua abordagem, e, irá avisar os seus familiares de sua detenção" (fls. 10/11).

Em Juízo, o réu negou a prática da receptação. Admite a aquisição do veículo, nos mesmos termos declarados em fase policial, mas nega a ciência quanto ao fato de tratar-se de produto de crime anterior.

A testemunha Ananias de Souza, em Juízo, narrou que é funcionário do Ciretran na Cidade de Mongaguá, SP. Recorda-se que no ano de 2019 chegou ao local de trabalho e encontrou um dos cofres abertos, alguns documentos jogados no chão. Constatou que o documento informado no boletim de ocorrência havia sido furtado.

A testemunha Uilson Duarte Pires, policial militar, em Juízo, relatou que em patrulhamento de rotina no local dos fatos, avistaram um veículo com emplacamento

fora dos padrões do órgão de trânsito. O condutor foi abordado e, realizadas buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Após vistoria do veículo, verificou que o número do chassi do motor apresentava sinais de adulteração. Após consulta ao CRLV, também constataram que o veículo era produto de furto, registrado em Delegacia na Cidade de Mongaguá. Pelos sinais de adulteração do chassi não era possível identificar o veículo. O condutor disse que havia comprado o veículo em uma "feira", pagando ao todo R\$ 1.200,00. O condutor apresentou o nome de uma pessoa que teria vendido o veículo.

O também policial militar David Ricardo da Silva Beltran, em Juízo, relatou que no dia dos fatos patrulhavam a região e abordaram o veículo do acusado, que apresentava placas fora do padrão dos órgãos de trânsito. Após uma breve vistoria técnica veicular, constataram que os agregados de identificação - chassi do motor - apresentavam sinais aparentes de adulteração. O condutor, ao apresentar o documento do veículo, também foram constatadas algumas informações diferentes daquelas do órgão de trânsito. Ao realizarem pesquisas, os policiais tiveram o retorno de que o veículo havia sido objeto de um furto na Cidade de Mongaguá. O condutor, ora denunciado, disse que teria comprado o veículo na "feira do rolo do Mappin" em Santo André, e que pagou R\$ 800,00 no ato e R\$ 400,00 no dia seguinte, e que somente sabia o primeiro nome do vendedor. O condutor alegou que somente havia consultado o documento e que achava que o veículo estava "normal", não tendo a cautela de passar por uma vistoria veicular. Disse que o documento foi transmitido junto com o veículo. Quando ao documento, disse que, por ser policial, conseguiu constatar tranquilamente as divergências nas informações.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, veículo que era produto de crime anterior, tendo ciência dessa ilicitude.

Com efeito, depreende-se dos autos que o veículo foi produto de crime anterior, conforme boletim de ocorrência 530907/2019, registrado pela Delegacia Eletrônica em 27 de abril de 2020. Em data incerta e não sabida, o réu adquiriu o referido veículo, até que, na data dos fatos, foi abordado por policiais militares, os quais suspeitavam do carro em razão de suas placas apresentarem características fora do padrão.

Durante a abordagem, o réu apresentou aos policiais o documento CRLV apreendido, que, apesar de verdadeiro possuía informações falsas, o que foi constatado pelos policiais. Na sequência, os policiais também constataram irregularidades na numeração ostentada pelo motor e chassi do veículo, encaminhando o denunciado e os bens apreendidos à delegacia de polícia.

Cumpra observar que, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, verifico que o réu adquire veículo em local por ele mesmo declarado aos policiais como "feira do rolo", de indivíduo cuja identificar não soube minimamente indicar e, especialmente, sem realização de vistoria prévia cautelar em veículo que apresentava de maneira visível adulteração e supressão na numeração do chassi, remarcação do número do motor, além de incompatibilidades entre a numeração do chassi gravada nos vidros e aquela gravada na estrutura do veículo, conforme se verifica das conclusões do laudo pericial veicular de fls. 91/96.

Considero, portanto, devidamente demonstrada não só a autoria como o elemento subjetivo do tipo, extraído das condições e circunstâncias da aquisição do veículo pelo acusado.

Quanto ao crime de uso de documento falso, na esteira das manifestação de ambas as partes, considero não haver configuração do crime contra a fé pública, que no caso concreto integrou a própria conduta do crime patrimonial, não merecendo responsabilização penal autônoma.

Comprovada, assim, a materialidade e autoria do crime do art. 180, caput, do Código Penal, passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 37/1999, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 01/10/99, execução nº 01, fl. 34). Registra-se, por oportuno, que as condenações atingidas

pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Nesse sentido: STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/09/2020; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 471.346/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/05/2019; STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020 (Repercussão Geral - Tema 150). Outrossim, a despeito de a pena ter sido indultada, este instituto atinge apenas os efeitos primários da condenação (Súmula nº 631, STJ).

As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (processo nº 97058/2010, condenação com trânsito em julgado para defesa em 18/12/2012, fl. 27, pena cumprida em 02/10/2016, execução nº 02, fl. 34). Não há atenuantes. Ante a reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Pena em definitivo em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Dias multa no mínimo legal.

Ante os maus antecedentes e a reincidência, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável diante dos maus antecedentes e reincidência do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Clayton Soares da Silva às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

b) ABSOLVER o réu Clayton Soares da Silva da prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tendo respondido ao processo em liberdade, fica facultada a interposição de recurso nessa condição.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA